

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 881/2533

นายสังวาลย์ นิลรอด

โจทก์

นายแพร เปลาเล

จำเลย

นายแพร เปลาเล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 128 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 150,000 บาทแก่โจทก์ พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 1
มิถุนายน 2527 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 122,121)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนายเฉื่อย เกษตร
บัวและนางน้อย ปิ่นทอง ได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็นประกัน และทำหนังสือสัญญาค้ำ
ประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 99,108)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว

นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2527 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาให้จนเป็นที่พอใจและภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2527 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาให้จนเป็นที่พอใจและภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>